广西龙凤山旅游有限公司“7•23”物体打击事故调查报告

2023-09-15 10:30　来源：广西龙凤山旅游有限公司“7·23”物体打击事故调查组

2023年7月23日11时许，在广西龙凤山旅游有限公司经营的金鸡岩景区内发生一起物体打击事故，造成两人死亡。

事故发生后，扶绥县委、县政府高度重视，县领导先后作出批示，要求及时做好事故善后事宜，开展事故调查处理工作，尽快查明事故原因，取措施，排查治理生产安全事故隐患，坚决防范遏制生产安全事故。

7月27日，扶绥县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，成立了由分管任组长，县政府办副主任、县应急局局长、县文旅局局长为副组长，县应急局、县文旅局、县公安局、县工信局、县社保中心、县总工会、新宁镇门相关人员组成的广西龙凤山旅游有限公司“7·23”物体打击事故调查组（以下简称“调查组”），全面开展事故调查处理工作，并邀请县纪委事故调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、谈话询问、查阅资料和综合分析，查明了事故发和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题，提出了防范措施和整改建议。现果报告如下:

一、事故发生单位概况

广西龙凤山旅游有限公司（以下简称“龙凤山公司”）成立于2012年3月15日，注册地址：扶绥县新宁镇南密路商贸小区（二期）第10号楼1号代表人：梁素X，统一社会信用代码：914514215913363579，营业期限：2012-03-15至无固定期限，注册资本：1000万人民币，经营范围：金鸡岩经营及投资管理，旅游商品（需凭许可证经营的商品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。2015年1月9素X个人原因不方便经营龙凤山公司，授权委托股东黄体X为代理人开展龙凤山公司经营管理。黄体X为龙凤山公司实际负责人。

黄仕X（男，47岁，广西扶绥县新宁镇人，身份证号码：452128197607 28XXXX），梁汉X（男，62岁，广西扶绥县新宁镇人，身份i 452128196102 09XXXX）。2人于2023年7月10日，由“龙凤山公司”委托代理人黄体X临时聘请到“龙凤山公司”金鸡岩景区进行香炉更换、道路平树枝等工作。系该起事故中的2名死者。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2023年7月10日，“龙凤山公司”委托代理人黄体X临时聘请梁汉X、黄仕X、玉XX、梁彩X等4人到金鸡岩景区进行香炉更换、道路平整、修剪清全的树枝等工作。7月23日主要工作为修剪清理树枝，10时30分许，梁汉X、黄仕X等4人沿路修剪清理树枝到“平安钟”位置。“平安钟”位于金鸡部中间偏北位置，由四根砖柱（截面长38cm、宽26cm）支撑长3.62m、宽2.61m的矩形钢筋混凝土架子梁（截面长25cm、宽30cm），架子梁内设有对的混凝土架子悬挂着。“平安钟”悬挂在对角交叉梁的交叉点上，架子梁镂空设置，高约3.1m，无混凝土板等物质板面。“平安钟”架子梁西面山，南面面向左江，北面有一棵主干直径约37cm的树木。因北面的树木枝干（直径约20cm）经常因刮风时剐蹭到悬挂“平安钟”的混凝土架子梁，挡了“平安钟”，为了消除树干剐蹭架子梁的安全隐患和方便加盖“平安钟”顶棚，需要修剪清除树干。10时45分许，黄体X安排梁汉X、黄仕X、彩X、莫国X 5人用油锯将剐蹭“平安钟”架子梁的树干修剪清除。黄体X安排好工作后，离开“平安钟”，与郭锡X到伏波亭安排其他工作。梁汉X、梁彩X根据工作安排，爬上“平安钟”架子梁顶。梁彩X站在西侧靠近笔架山的梁顶上，负责启动油锯；梁汉X、黄仕X站在北侧靠近树木的梁顶上，责锯掉树干。玉XX、莫国X负责清理砍掉下来的树枝并看守两边路口，防止游客路过。11时许，梁彩X在梁顶上启动好油锯递给黄仕X，黄仕X用油锯分小树枝后，将油锯转到距离架子梁约30cm外的树干位置开始锯，该树干的直径约20cm。当锯入约8cm深度时，树干从锯口处缓慢裂开，并侧压向黄仕X发现情况立即停止锯树干，但树干已侧压到“平安钟”架子梁上，其3人发现情况后未能从“平安钟”梁顶上及时撤离，“平安钟”架子梁随干侧压而倒塌。“平安钟”架子梁倒塌后，黄仕X被架子梁压在身上，梁汉X平躺在“平安钟”旁，身上无受压物体，2人受伤昏迷；梁彩X在架子梁到撞击受轻伤，短暂失去意识。

（二）事故救援情况

架子梁倒塌后，在路口看守的玉XX、莫国X和前往伏波亭的黄体X等人都听到了响声。玉XX、莫国X立即跑到“平安钟”位置，发现黄仕X被架子上，头部受伤有大量出血；梁汉X平躺在“平安钟”旁，外表未能看出伤势。随后黄体X也赶到了现场，看到现场情况后，黄体X安排人员拨打了120电话请求救援，并立即组织梁彩X、玉XX、莫国X等人先将梁汉X抬到附近的庙内。因黄仕X被架子梁压着，无法将其救出，黄体X又安排莫国X到码头葫芦吊。11时30分许，黄体X等人通过葫芦吊吊起架子梁把黄仕X救出，此时梁汉X、黄仕X均已昏迷失去意识，旁人呼喊也无回应，梁汉X还有呼吸，救出后已停止了呼吸。120急救中心医护人员也随之赶到现场对梁汉X、黄仕X进行抢救，但因2人伤势过重，在医护人员经过约20分钟的抢救后，梁仕X均抢救无效死亡。

（三）应急处置情况

7月23日，接到事故报案后，县应急局、公安局、新宁镇人民政府等部门立即组织工作人员赶往事故现场，开展相关调查处置工作。

（四）事故善后事宜

事故发生后，“龙凤山公司”委托代理人黄体X与死者家属就事故善后相关事宜进行协商，死者梁汉X和黄仕X分别于7月26日、27日在崇左市化。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成梁汉X和黄仕X两人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准核定，事故直接经济损失约200万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

梁汉X和黄仕X安全生产意识淡薄，未充分辨识岗位安全环境因素，违规冒险作业，是导致事故发生的直接原因。

经查，梁汉X和黄仕X等三人负责在金鸡岩景区负责砍树时，在无任何防护措施的情况下，爬到高约3.1米的“平安钟”架子梁顶上砍伐树木，为镂空设置，并无混凝土板等物质面板，导致砍断的树干倒下侧压“平安钟”架子而坍塌时，无法及时避开，造成梁汉X和黄仕X在架子梁倒塌后受无效死亡。

梁汉X和黄仕X对砍伐树木过程中的危险因素认识不足，未意识到在3.1米高的“平安钟”架子上砍伐树木，无任何防护措施，且站在镂空架子在严重的不安全因素，易引发安全事故。梁汉X和黄仕X安全生产意识淡薄，未充分辨识作业环境的不安全因素，违规冒险作业造成该起事故，是导生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

“龙凤山公司”未按相关法律法规建立健全各项规章制度，在日常的安全生产管理工作中存在以下违法行为：

1.安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程不健全。

经查，“龙凤山公司”未组织建立健全和制定并实施安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，该企业运营至今，未按要求配备各岗位人员，虽在景区内多处张挂景区旅游安全警示标语、警示牌等，但企业严重缺乏管理人员，安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程不健全员工、临时聘用作业人员的安全管理不规范，企业安全生产主体责任未落到实处。

2.安全生产管理不到位。

经查，“龙凤山公司”未按规定配备专职或者兼职安全生产管理人员，安全管理职责不明确、不健全；对临时聘请人员的安全作业未起到监管“平安钟”架子梁存在严重事故隐患的情况下，无企业管理人员现场监管作业，未消除事故隐患，作业现场未设置任何安全防护措施，仍任由临时自行作业，导致被砍伐树干侧压“平安钟”架子梁，发生倒塌，造成该起事故的发生。

3.安全生产教育培训工作不到位。

经查，“龙凤山公司”安全生产教育不到位，未对企业员工和临时聘请的作业人员进行安全教育培训和安全技术交底。作业人员缺乏安全生产作业环境安全风险辨识不足，安全生产意识淡薄。安全操作知识、安全防护意识、事故处置能力欠缺。梁汉X、黄仕X等人爬上“平安钟”架子梁，安全防护措施和充分辨识现场作业环境的风险因素情况下，盲目开展作业，违规操作的行为，造成该起事故的发生。

综上所述，“龙凤山公司”安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程不健全、安全生产管理不到位、安全生产教育培训工作不到位，是发生的间接原因。

（三）事故性质

调查组认定，这起事故是“龙凤山公司”安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程不健全、安全生产管理不到位、安全生产教育培训位，导致工人安全生产意识淡薄，违规作业造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任单位的责任认定及处理建议

“龙凤山公司”安全生产责任制、安全生产管理、安全生产教育培训工作落实不到位等，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二第二十八条之规定，对事故发生负有间接责任，建议由扶绥县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，给予行政处罚。

（二）事故责任人员的责任认定及处理建议

梁汉X，系“龙凤山公司”临时工，安全生产意识淡薄，违规作业，造成死亡事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

黄仕X，系“龙凤山公司”临时工，安全生产意识淡薄，违规作业，造成死亡事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

黄体X，“龙凤山公司”的委托代理人，2015年1月9日，“龙凤山公司”法人梁素X签署了《授权委托书》，委托黄体X全权代理“龙凤山公司景区的经营管理和合同签订等事宜的处理。作为“龙凤山公司”委托代理人，是公司安全生产的第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责，未并落实本单位的全员安全生产责任制，未组织制定景区作业的相关规章制度和岗位操作规程并上墙公告，未组织制定并实施本单位的安全生产教育划，安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，对事故发生负有领导责任，建议由扶绥县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五的规定，对其给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为防止此类事故再次发生，吸取血的教训，提出如下整改措施:

（一）严格落实安全生产主体责任建立健全各项规章制度

“龙凤山公司”要坚守安全生产红线，正确处理安全与效益的关系。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，强化底线思树立安全第一、人民至上、生命至上的理念，依法履行安全生产主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，建立健全安任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，提高安全生产水平，确保安全生产。

（二）认真落实安全生产管理职责，加强现场安全管理

“龙凤山公司”要严格按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，严格履行各项安全生产管理职责，配备专职或兼职安全管理人员全管理人员职责，加强现场安全管理。要正确认识和处理安全与发展、安全与生产、安全与效益的关系，牢牢守住“发展决不能以牺牲生命为代价能逾越的“红线”，纠正“重生产轻安全，只抓效益不抓安全”的思想意识。加强金鸡岩景区安全管理，营造员工之间互相提醒、互相制止违规违保障安全生产的风气，做到景区安全问题全方位无遗漏、有人管、敢于管和及时管，及时发现和制止违规违章作业，杜绝违章违规行为，确保安全

（三）严格开展安全教育培训及考核

“龙凤山公司”要严格按照《中华人民共和国安全生产法》相关法律法规，对所有员工重新开展三级安全教育培训并经考核合格后方可上岗作本公司年度安全教育培训计划，严格开展教育培训及考核工作，确保每一位员工切实受到教育。教育培训工作要结合实际，不能流于形式，应付了意方式方法，做到扎实有效。要让员工深刻认识到安全生产无小事，不断增强安全生产意识，掌握相关岗位安全生产知识和技能，在工作中自觉遵度和安全操作规程，做到安全生产。

（四）企业主要负责人应依法依规，履职尽责

黄体X作为“龙凤山公司”委托代理人，也是公司的实际负责人，要深刻汲取“7.23”事故教训，全面落实主要负责人的安全生产工作职责，建立全员安全生产责任制，健全完善各项安全生产规章制度和操作规程，加强从业人员的安全生产管理，督促从业人员严格落实本岗位的安全生产防冒险作业行为的发生；要依法依规组织开展安全生产教育培训，严格落实岗前安全生产教育培训和考核合格上岗作业制度；要加强安全风险管控患排查治理工作，全面排查、及时发现和消除事故隐患，防范事故发生。

（五）认真吸取事故教训，防范各类事故发生

“龙凤山公司”要开展职工安全警示教育工作，举一反三，认真吸取事故教训，严防类似事故的再次发生。根据生产工作需要，配备相应的安理人员，要确保安全生产巡查力度。组织开展安全大检查，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除生产安全事要杜绝麻痹大意、工作松懈、侥幸心理，强化安全生产红线意识，从源头上防范各类事故发生。

（六）属地政府和行业主管部门应进一步加强监管

新宁镇政府要进一步强化属地监管责任，进一步加强日常监督管理和安全生产法律宣贯，推动企业强化安全生产主体责任，落实各项安全风施，确保安全生产；县文旅体广局要以“7.23”事故为警醒，认真举一反三，深入开展本行业领域的安全生产大排查大整治工作，持续抓好旅游业专项整治行动，充分运用警示教育、约谈提醒、行政处罚等手段，全方位、多角度督促本行业领域生产经营单位切实提升安全生产管理水平，严患、严堵事故漏洞，推动全县文体旅游产业安全发展。

广西龙凤山旅游有限公司“7·23”

物体打击事故调查组

2023年9月13日

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：扶绥县人民政府 承办：扶绥县人民政府办公室
桂公网安备 45142102000118 桂ICP备13002509号-1 网站标识码：4514210005
互联网违法和不良信息在线举报
中国互联网违法和不良信息举报中心